

846

~~274 E.~~

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
Special Collections

Spec. Mss. Coll. - Mexico

1772

no. 646

Barrientos, Manuel (Vicar General and acting Archbishop)

A. L. S. and Ms. D. S. 14pp. sm. fol. 1772.

Dispensation fo second degree of "affinity" for marriage
for two negroes. The man had committed adultery with a cousin
of the woman.

87781 OA

2748
Año 1772

Dispensa de 2.º grado de afinidad

concedida a Christoval Silva, y a su hijo
Benito Francisco Pados libres, veci-
nos de la Villa de San Cerevan Panu

co.

le
Sig. 6.

13

Señor Fouerrador.

Señor

Q. D. G. Amos Gonzalez Luna por S. M. y T. su
Eclesiastico de la villa de S.º Esteban Panuco hace a V. S.
presente, que de las asuntar diligencias matrimonia-
les, fechas por el R. P. f. Joseph Canabalido, Religioso de el
Serapico P. S. S. fran.º que fue el currisma, que deso en su au-
sencia a esa capital por licencia, que otubo en scripto de
S. Co. Mra; resulta: que Npbal Silva unuato libre, y viu-
do de una Guarran se halla con vinculo de parentesco en
segundo grado de afinidad, por illicita copula, para contra-
hera matrimonio con Maria Benedicta trasierra, Donce-
lla, y unuata libre; respecto a que el N.ºrido Npbal Silva
se copulo illicitam.º con Felipa Saurra, mudo, de que esta
hubiera algun parentesco con Maria Benedicta trasierra
por ser la enuocada Felipa Saurra hija de padre no cono-
cido; pero por Declarac.º de Maria Saurra, madre de la ya
fallecida Felipa, resulta, que viuo en illicita vtrinidad con
fran.º trasierra, de quien tubo a ala referida Felipa; y Fran-
trasierra, hermanero de Joseph trasierra, padre de Ma-
ria Benedicta pretendiente; y por consi.º Felipa Saurra
y Maria Benedicta primas hermanas; y Deseoso el N.ºfo
xido Npbal Silva pretendiente de cumplir la palabra da-
da de unuam.º a Maria Benedicta trasierra; y cerrar la
puerta por este medio a muchos escandalo que de la
supervision de este curam.º se han seguido; y precaver en lo
sucesivo lo muchos, que se han de ofrecer y no verifican-
se; respecto a ser la madre de la expresada Maria Bene-
dicta trasierra; de consi.º van, fiente; que ha parado a
deserxarla de la villa; recibiendo un culpa de su madre,
y de la parentela el mal tratam.º que entre gente

tan Monstruosa se practica en indisposicion de la
Naturaleza; recurre a la Conocida Piedad de V.S.
quando se digna de dispensarle en el Segundo grado
afinidad, que le obta al Maxim. que pretende, a
do, como alega por motivo las ya Enunciadas Causas
y hauea procurado con las razones dexar el fono
de la Sta Cofradia de el Nro Sacram^{to}. sumiendola
deber de mayoromo, y en la actualidad, que lo es
tanto credito; que haviendola Receuido Empeñada, en
Cabildo Annual de este presente año prubo su deñem
y la subsistencia de cinquenta pesos en reales a su

Por tanto a V.S. Suplica le mixe con o/s de
dad.
Dios que la importante vida de V.S. m.a. f.
de Nro Creaban Panuco y Mayo 30 de 1772

Dr. M. a V.S. su mas min

App.ⁿ

Andres Tomalez

D

El Promotor Fiscal de este Arzobispado en vista de la an
tecedente Consulta y Diligencias que la acompañan, de el
Ecclesiastico de la Villa de Panuco sobre la dispensa de regim
grado de afinidad por copula ilícita, q. voluita Christoval Vitor
poderse casar con Maria Benita Frasciella, ambos Dando
libres de aquella Doctrina = Dice: que las Causas, q. para
ello se informan, son los escandalos y perjuicio que amenazan
a la Contrahente vino se verifica el Matrimonio, y los buenos
servicios de Christoval en la Cofradia de el S^{mo} de aquella Parroquia
q. debe a ello el buen estado en q. hoy se halla. Tien respecto a que
para la dispensa en el presente impedimento basta qualquiera
Causa razonable por ver en el ultimo grado de los de v. l. l. l.
la piedad de N.S. en uno de sus facultades se verixia, calificando
por bastante tras Causas, otorgar al Suplicante la gracia que

Co

no me parece que sea de mil seiscientos y setenta y dos ante mí
B. 2.º de mayo de 1772 en Cuzco por S. M.º Vicario en Cap.º de
Terc. ecles.º de la villa de S.º Esteban Panuco por sus amos de p.º
en el erario siguiente.

So. Cuzco

Jhisprob.º Silva Pardo libre, natural, y vecino de
esta Villa de S.º Esteban Panuco, viudo de
doña y dcho. meses desta parte, de Ana Guaman
cuyo cuerpo esta enterrado en la Iglesia Parroquial
de esta dicha Villa, paresto ante V.ºm. en la mas bas-
tante forma q. álla lugar en D.º. y digo: q. havien-
dome presentado en esse Juzgado de V.ºm. el día quin-
ce de Feb.º de este presente año de Setecientos Setenta
y dos, con Maria Denedita Trasciexa, Doncella, hi-
ja legitima de Joseph Trasciexa ya difunto, y de Ma-
ria Guadalupe Medina, para el fin de contraer ma-
trimonio con ella, y habiendose procedido alas diligencias
necesarias, y llevar ya corridas dos proclamas, el día
veinte, y cinco de dicho mes, tuve impedimento Cano-
nico con una paciente viua, con quien tube copula in-
licita sin saber si eran pacientes, por lo q. cesó de di-
cho Casamiento: y habiendo pasado tres meses, y no ha-
vez hallado en este dicho tiempo otra persona con qui-
en podame casar, y los grandes gastos ya hechos para
el dicho fin, y bajos escarnos q. sehan originado, y los
q. se pueden originar, á V.ºm. Sup.º. R.ºndamente procedo

alas diligencias necesarias para dispensa, para

efectue dicho Nuestro Matrimonio: y portanto.

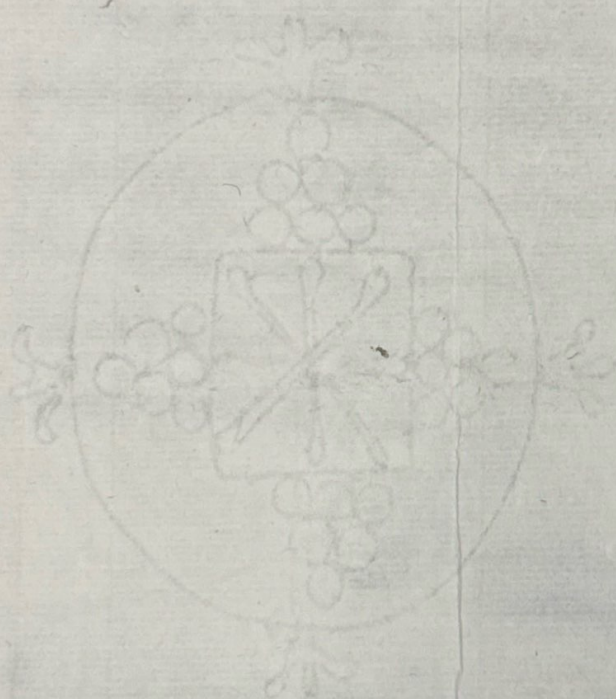
*C*onm. pido, y Sup.^{co} revirva de hacer como llebo por
q. recibire vien, y merces, y lo firmé. =

Christoval de Bilibio

y por mi visto lo hune por executado y en
atencion venia mandax, y mando se soliciten
el Archivo de este Juzgado Cole. Co las Diligen
Matrimoniales, que cita el Suplicante, y agrege
a ellas este Cedula, se remitan al Sr. Govern
don por el Comd. Illmo. Sr. D. J. P. de la Cruz
Bana Arzobispo de Mexico, para que en su vista
que en su vista se remitan como siempre lo m
Visto lo provey, mande y firme en dho dia mes

Visto

D. Andres Gonzalez



presentacion.

En quince de febrero de mil Setecientos, y Setenta, y dos años Ten presente,
q me dexe Confejada el B. D. Andres Gonales Urra Cua, y luego Cele-
brado de esta Villa de San Sebastian de Parico. Se presentaron en este lugar
Celebrados para el efecto de Contraher Matrimonio. Charitoval Silva Urrato
Viejo de esta de Guzman Eug. y Veg. de esta Villa, y Maria Benita Tranciera
Urrato hija Doncella hija lex. de Joseph Tranciera Difunto, y de Maria Guada-
lupa Medina con mismo Urrato hijos Eug. y Veg. de esta sobre esta Villa y
puestos q fueron en custodia, y Separados les hicieron in solitum el Juramento.
q hicieron por Dios Nro Senor y la Señal de la Sta Cruz bajo de el q declararon
ser libres de Matrimonio, no tener parentesco alguno Espiritual, ni menor en
grado alguno de Consanguinidad, o Afinidad q les sea Obice al Matrimonio
q pretenden Contraher. y q esta es la verdad en lo q declararon, y habiéndose
bajo del Juramento q fho tienen. Por lo q presentaron por sus testigos a los
infra Declarantes, y para q conste lo fmo en quince de febrero de mil Sete-
cientos, y Setenta, y dos años.

Joseph Canabal

Formacion.

En este lugar Celebrado de la Villa de San Sebastian de Parico en quince de
de febrero de mil Setecientos, y Setenta y dos años. Dando principio a la in-
formacion Matrimonial de Charitoval Silva Urrato hija Viuda de Anas
Guzman, y de Maria Benita Tranciera Urrato Doncella hija lex. de Joseph
Tranciera Difunto, y de Maria Guadalupe Medina todos Eug. y Veg. de esta
Villa. Comparecieron ante mi por primera vez. D. Gabriel Zamora Capitan
de edad de quarenta, y ocho años Casado con Josepha Pineda Urrato hija Eug.
y Veg. de esta Villa. Y habiendo sido impuesto en las graves Centurias, y pe-
nas Celebradas q corresponden a los infelices, y transgredidos de la verdad q
origina la Peligrosidad de este Juramento. Declaro por D. nro Senor, y la Se-
ñal de la Sta Cruz. tener bastante conocimiento a los Contrahentes, y q.
por lo mismo sobre bien no tener entre si Parentesco alguno Esp. ni me-
nor en grado alguno de Consanguinidad, o Afinidad, q les pueda impedir

o elatim el elatimomo q pretenden contraher. Dicha es la verdad
que afirmo, y ratifico baxo del juramento. q esto tiene por el q protesta
de elatim esta en declaracion. No firmo por no saber, y lo hize yo en
15 de febrero de mil Setecientos, y Setenta, y dos años.

Joseph Carruallido

En este lugar de elatim de la villa de San Esteban
en quince de febrero de mil Setecientos, y Setenta, y dos años. En presencia
de la informacion elatimomo de Charroval Silva elatimado viudo de
Guernan, y Maria Benita Traxera elatimada, libre, Doncella hija leg.
Joseph Traxera difunto, y de Maria Guadalupe elatimada todos Enig.
de esta villa. Comparecio ante mi por Segundo Testigo Juan Dominguez
libre de edad de Quarenta y tres años Casado con Ignacia Vivero
libre de edad de diez, y vez. de la referida villa. Y habiendo sido impuesto en
Censuras, y penas elatimicas correspondientes a los infieles, y transgresores
de la verdad q exige la Religion del Santo juramento. Declaro por
mi Senor, y la Señal de la Santa Cruz. tener bien conocidos al
habientes, y saber con certeza no tener entre si parentesco alguno. En
mi menor en grado alguno de Contranguinidad, o Afinidad q les este
elatimomo q contraher pretendan. Dicha es la verdad en la q ratifico
ratifico baxo del juramento q esto tiene por el q protesta. no se
esta en declaracion. No firmo por no saber, y lo hize yo en quince de
de mil Setecientos, y Setenta, y dos años.

Joseph Carruallido

En este lugar de elatim de la villa de San Esteban de Jarama en quince
de febrero de mil Setecientos, y Setenta, y dos años. Para finalizar la in-
formacion elatimomo de Charroval Silva viudo de Ana de Guernan, y
Benita Traxera elatimada Doncella hija leg. de Joseph Traxera
difunto, y de Maria Guadalupe elatimada todos elatimados Enig.
de esta villa. Comparecio ante mi por Tercero y ultimo Testigo. D.
Narciso Cipriano de edad de Cinquenta y quatro años Casado con
Isabel elatimada vez. de esta villa. Y habiendo sido impuesto en las graves
Censuras, y penas elatimicas correspondientes a los infieles, y transgresores

res de la verdad qeorge la Religion del Sto. Sacramento Declaro por
do no tener y la Real de la Obisauz tener Competentemente cononidos
alos Contrahentes, por cuyo motivo esta bien certificado de no tener entre si
parentesco alguno Espiritual ni menor en grado alguno de Consanguini-
dad, o Afinidad qe les impida el Matrimonio qe pretenden Contraher, y qe
esta es la verdad en la qe asfirmo, y ratifico baxo el Sacramento qe fizo
hene, por el qe protesta no sea de malicia esta su declaracion y bosti-
mo por no saber, y lo hize yo en Quince de febrero de Setenta, y dos años

Joseph Casualti

Auto
En este lugar de Celerastio de la Villa de Con Celeran de Panuco. en
quinze de febrero de mil Setecientos y Setenta y dos años. Por facultad
q me dio Concedida el B. D. Andres Tomaler de la Curia P. de
(q de qu.) y fue Celerastio de esta Doctrina. Quita por mi las dilig.
matrimoniales qe antecedan de libertad, y Potencia de Chantual de la
y Maria Benita Traxera, las hize por bastantes en forma, y conforme a
Dio. por lo qe devesa mandar, y mande qe en las dias festivos inter. claria
rum Solemnia. Segun disposicion del Santo Concilio de Trento. sean amo-
nestados los Susoditos, y no levantando Canonico impedimento se les asista
al Matrimonio qe pretenden, y por este Auto asi lo proveo, man-
de, y firme.

Joseph Casualti

En este y Conco de febrero de mil Setecientos y Setenta, y dos años con
parecio en este lugar Celerastio de la Villa de Con Celeran Panuco Maria
Phepa Cabina de la Villa de la Piedad de Diego Lopez Cruz y vez. de la sobe-
dha Villa, y deveso qe por quanto el Contrahente en estas dilig. qe lo es Chant-
ual de la ha venido copula con ella no puede Casarse con la referida Maria
Benita Traxera respecto a ser su Pariente hermana. nulla. por haber oydo
desia a su M. uaria oracion qe el P. de la Cruz Juan. Traxera. hermano. Casado
de Joseph Traxera lex. P. de la nombrada Maria Benita Traxera. Qe
impone la en la graduacion de Penas, y penas Celerastio qe corresponden

a los infelices, y transgredidos de la verdad q surge la Religión de San
juramento. Declaro por D. nro Señor, y la Señal de la Santa Cruz, y así
dad, y no me movida a ello por particular interés alguno, ni tampoco
su declaración de materia, y de esta es la verdad en todo y latifio, y asun
to del juram. q fho hebre no firmo por no saber y lo hize yo en Vernt
Cmo de febrero de mil setecientos, y Setenta, y dos años.

Joseph Carralero

Examinado en Vernt, y Cmo de febrero de mil setecientos, y Setenta
dos años. Hne comparecer en este lugar Ocelerrario de la Villa de San
Juan Panuco. A Maria Sabina casada libre Viuda de Juan Baup.
quez. Madre de la referida Maria Phelipa Sabina, y habiendola impuesto
las graves Censuras, y penas q merecen los q son infelices, y transgredidos
la Religión del juramento. Declaro por D. nro Señor, y la Señal de la
Cruz. haber tenido ilícita amistad con Juan Traxerria casado libre
do con Juana Ortega. Demas Copulas de la referida Maria Phelipa
Sabina hermana de la nombrada Maria Benita Traxerria. En at
a q Joseph Traxerria, y Juan Traxerria fueron hijos de Juan Trax
q es el primer grado. Joseph Traxerria tubo por hija lex. a Maria Ben
Traxerria, y Juan Traxerria tubo por hija casada Maximomum
expunada Maria Phelipa Sabina q es el segundo grado. Y habien
do esta su declaración, se asumo, y latifio en todo lo declarado
del mismo juramento q fho hebre no firmo por no saber y lo hize
en Vernt, y Cmo de febrero de mil setecientos, y Setenta, y dos años.

Joseph Carralero

En este lugar Ocelerrario de la Villa de San Juan Panuco, en
y Cmo de febrero de mil setecientos, y Setenta, y dos años. En virtud
denuncia q antecede hne comparecer en este lugar Ocelerrario
seido Christoval Silva, a quien habiendole exento. el impedimento
habia servido. Declaro por D. nro Señor, y la Señal de la Santa Cruz
es verdad q como hombre paco habia caido, con la referida Maria
Phelipa Sabina, pero q siempre habia estado inocente de q era hijo de

Excepcion, y q esta es la verdad en la q se afirma y alijio bapto del lugar
to q fho tiene no fimo por no saber y lo hio yo en veinte y cinco de
febrero de mil Setecientos, y Setenta, y dos añ.

Joseph. Caruallido

En este lugardo Celerrantio de la villa de San Sebastian Panuco. En vein-
te y cinco de febrero de mil Setecientos, y Setenta, y dos años visto por
mi el impedimento q las dos Autoridades resulta por esto moti-
uo ne puede tener efecto el matrimonio q pretenden contraer el
Cronista Chantua Billa, y la nombrada Uua Benita Excepcion
en q primero se de cuenta. a nro Mro. Delado Deura mandos, y
mande cesase la ultima Amonestacion. y q estas diligencias se queda-
ren en este estado hasta tanto se uerifique el legierro al Sr. Dn. Andres
Gonzalez Uueza Cura P. S. M. q Dios gu. y luego Celerrantio de este Pacho
para q en su vista su Uueza determine lo q mas conuenga. Y por este
Auto asi lo prouo mande, y fime en veinte y cinco de febrero de
mil Setecientos y Setenta, y dos añ.

Joseph. Caruallido

En treinta y uiaio de mil Setecientos y setenta y dos
to el Sr. Dn. Vnuer Gonzalez Cura y Juez eclesi. de la
villa de San Sebastian Panuco a peticion de doña Silba con-
uido en esta Informac. Matrim. la hizo solicitar. y ha-
uiennatralado, para la acusacion de la dispersa de segun
exado se afirmo que impetra, seria mandan y mandos q.
se remitan estas diligencias al Sr. Gobernador, para
que en su vista prouea lo que hubiere lugar: por este Au-
to asi lo mande y fime en dho dia mes y año.

Andres Gonzalez

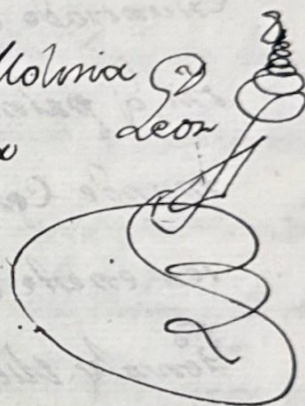
Mea. y Junio 17 de 1772.

D
aven al Promotor Fiscal. el Sr. D. D. Manuel Ba
xientes Dignidad de Chantre de esta S. ^{ta} Iglesia Me
nos. ^{nos} Gobernador, Provisor y vicario G^{ral} de este A
to^{do}do. así lo proveyó y rubricó.

Al 

Antemi

Luis Molina
not. Fidei^{no}ma^{no}
de Gov

Leon 

coluina, imponiendole la penitencia espiritual, y à su pretension
de que confiesen y comuniquen una vez y por tiempo de un mes re-
zen una parte de Rosario à la S^a. Virgen puecos de Rodillas; ò lo q.
y sobre todo extimare por conveniente, q. v^{os}te verà lo mejor. Me-
xico y Junio 23 de 1772.

D. Velasco

Mexico, y Junio 30 de 1772.

Vista esta Consulta, con la respuesta del Promotor Fiscal, y di-
ligencias que le acompañan, en atención á las causas que se
expresan, y tuviémos por vacantes, usando de las facultades ^{que} ~~que~~
concedidas por n^{ro} S^{mo} Padre Clemente décimo quarto q.
felizmente gozamos sedada en Roma en Santa Maria la
mayor bajo el anillo del Pescador aveinte, y siete dectares
del año pasado de mil setecientos, y setenta y nueve
desu pontificado que han durado por tiempo de veinte años
y en Nos reáden; absolviendo como absolvemos, y haviendo
por abuelto á Christoval Silva, Pando libreuido, y curia, Be-
nita Tranciera Pando libre Domella vecinos de la Villa de Comuco.
de quales quexas concurrar en que han incurrido afeos Solam^{te}
de conseguir la presente gracia, les dispensamos en el impedim^{to} de
segundo grado de afinidad por copula ilícita, con quese hallan li-
dos, para que no obstruyan, el, y no resultando otro alguno como
nico de las diligencias prevencidas por el Santo Concilio de
Trento, puedan válida y lícitamente, contraer el matrimonio
que previenen segun orden de n^{ra}. Santa madre Ig^{te}.
y permarrecer en el conal de quella referida Maria Berni-
ta no haia sido arrebatado ó haviéndolo sido no per-

manera enposeda o aduersion del Supra; y les impone
mos la penitencia espiritual Valuable de que conste. e. con-
teable Confesion Sacramental^{te} y Comulgues, y que por
tiempo de un mes xeen de rodillas una parte del Santo
Rosario de nra S.ª y mandamos que Dicho Decreto, se
saque Testimonio autorizado, en forma, y se remita al
Cura Tuer Ecco. de Dho Partido, aqui en Encargamos se
paze a los pretendientes de toda Comunicacion, y les haga
cumplir la penitencia impresa: El E. D. D. Juan Manuel Ba-
rrientos Dignidad de Chantre de esta Santa Iglesia
Metropolitana, Gobernador, Provisor, y Vicario General
de este obispado; asilo Decreto, mande, y firmo.

Desaci Testim.

M. f.

Do Barrientos

Por mandado del E. S. For.

Luis Molina

Leon

Oficial mayor
no
del Gov